

Приложение 1 к Приказу Генерального директора ООО «Либерти Банк» No 220323/17 от 23.03.2022 г.

Утвержден «01» апреля 2022 г.

Редакция составлена с учетом изменений и дополнений от: 02.06.2022 г.; 07.06.2022 г.; 14.06.2022; 05.07.2022 г.; 18.07.2022; 26.07.2022; 18.08.2022; 11.10.2022 г.; 25.10.2022 г.; 28.11.2022 г.; 16.12.2022 г.; 30.12.2022 г.; 01.02.2023 г.; 09.02.2023 г.

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (мокап)

ООО «Либерти Банк» Москва, 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Либерти Банк»

СТАТЬЯ 1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА.

СТАТЬЯ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

СТАТЬЯ 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

СТАТЬЯ 5. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА.

СТАТЬЯ 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА.

СТАТЬЯ 7. УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ.

СТАТЬЯ 8. ПЕРЕНОС И ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИЙ КЛИЕНТА.

СТАТЬЯ 9. СРОКИ И ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ.

СТАТЬЯ 10. ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ.

СТАТЬЯ 11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

СТАТЬЯ 12. ФОРС-МАЖОР.

СТАТЬЯ 13. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ.

14. ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ ИЛИ УСЛУГ, СОПУТСТВУЮЩИХ БРОКЕРСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.

СТАТЬЯ 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

СТАТЬЯ 16. ОСОБЕННОСТИ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА УСЛОВИЯХ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА.

СТАТЬЯ 17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

СТАТЬЯ 18. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КЛИЕНТА.

СТАТЬЯ 19. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО РЕГЛАМЕНТУ.

СТАТЬЯ 20. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ БРОКЕРА.

СТАТЬЯ 21. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ.

СТАТЬЯ 1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА.

1.1. Настоящий Регламент брокерского обслуживания ООО «Либерти Банк» (далее – Регламент) определяет порядок и условия предоставления брокерских услуг ООО «Либерти Банк» на фондовом, срочном, валютном рынках и рынке драгоценных металлов физическим и юридическим лицам, присоединившимся к настоящему Регламенту.

1.2. Настоящий Регламент в новой редакции, включая Приложения, введен в действие Приказом Генерального директора ООО «Либерти Банк» № 220323/19 от 23.03.2022 г.

1.3. Настоящий Регламент является договором присоединения в соответствии со ст. 428 ГК РФ.

1.4. Присоединение к настоящему Регламенту осуществляется путем подписания заинтересованным физическим или юридическим лицом и предоставления в ООО «Либерти Банк» Заявления о присоединении по форме Приложения 1а (для физических лиц), Приложения 1б (для юридических лиц) к настоящему Регламенту.

Заявление о присоединении приобретает юридическую силу с момента его регистрации Брокером. Настоящий Регламент и подписанное заинтересованным лицом, принятое и зарегистрированное Брокером Заявление о присоединении по форме Приложения 1а (для физических лиц), Приложения 1б (для юридических лиц) вместе образуют договор о брокерском обслуживании, заключенный между таким заинтересованным лицом и Брокером.

Информация о заключении договора о брокерском обслуживании подтверждается Брокером в Извещении о брокерском и депозитарном обслуживании, подписанном уполномоченным сотрудником Брокера, которое передается Клиенту лично, либо его представителю, либо направляется Брокером по реквизитам Клиента, указанным в анкете физического лица/анкете юридического лица.

Основанием такого Извещения может быть только подписанное заинтересованным физическим или юридическим лицом, полученное и зарегистрированное Брокером Заявление о присоединении, оформленное в соответствии с Приложением 1а (для физических лиц), Приложением 1б (для юридических лиц) к настоящему Регламенту.

Указанное Извещение, оформленное надлежащим образом, является официальным документом, подтверждающим заключение между Брокером и Клиентом договора о брокерском обслуживании. Датой заключения договора о брокерском обслуживании является дата регистрации Брокером Заявления о присоединении, указанная в Извещении.

1.5. Присоединение к настоящему Регламенту на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета осуществляется путем подписания заинтересованным физическим лицом и предоставления в ООО «Либерти Банк» Заявления о присоединении на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета по форме Приложения 1в к настоящему Регламенту.

Настоящий Регламент и подписанное заинтересованным физическим лицом, принятое и зарегистрированное Брокером Заявление о присоединении на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета по форме Приложения 1в к настоящему Регламенту, вместе образуют договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенный

между таким заинтересованным физическим лицом и Брокером.

Информация о заключении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета подтверждается Брокером в Извещении о заключении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, подписанном уполномоченным сотрудником Брокера, которое передается лично Клиенту, либо его представителю, либо направляется Брокером по реквизитам Клиента, указанным в анкете физического лица.

Основанием такого Извещения может быть только подписанное заинтересованным физическим лицом, принятое и зарегистрированное Брокером Заявление о присоединении на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета по форме Приложения 1в к настоящему Регламенту.

Указанное Извещение, оформленное надлежащим образом, является официальным документом, подтверждающим заключение между Брокером и Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Датой заключения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета является дата регистрации Брокером Заявления о присоединении на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета, указанная в Извещении.

1.6. Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета может быть заключен только с заинтересованным лицом, являющимся физическим лицом – гражданином Российской Федерации.

1.7. Факт присоединения лица к Регламенту на основании Заявления о присоединении по форме Приложения 1а (для физических лиц), Приложения 1б (для юридических лиц) является:

— полным и без каких-либо оговорок акцептом (принятием) условий настоящего Регламента, за исключением статьи Регламента, предусматривающей особенности брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета, и всех приложений к Регламенту, за исключением приложений, акцепт (принятие) условий которых предусмотрен Распоряжением на обслуживание (Приложение 9 к Регламенту) и/или приложений, акцепт (принятие) условий которых осуществляется иным способом, в редакции, действующей на момент регистрации Брокером Заявления Клиента о присоединении;

— полным и без каких-либо оговорок акцептом (принятием) дальнейших изменений (дополнений), вносимых в Регламент и приложения к нему, в том числе в приложения, акцепт (присоединение) которых осуществлен Клиентом путем заполнения соответствующих полей Распоряжения на обслуживание (Приложение 9 к Регламенту).

1.8. Факт присоединения лица к Регламенту на основании Заявления о присоединении на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета по форме Приложения 1в является:

— полным и без каких-либо оговорок акцептом (принятием) условий настоящего Регламента, в том числе статьи Регламента, предусматривающей особенности брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета, и всех приложений к Регламенту, за исключением приложений, акцепт (принятие) условий которых предусмотрен Распоряжением на обслуживание (Приложение 9 к Регламенту) и/или приложений, акцепт (принятие) условий которых осуществляется иным способом, в редакции, действующей на момент регистрации Брокером Заявления Клиента о присоединении к Регламенту на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета; — полным и без каких-либо оговорок акцептом (принятием) дальнейших изменений (дополнений), вносимых в Регламент и приложения к нему, в том числе в приложения, акцепт (присоединение) которых осуществлен Клиентом путем заполнения соответствующих полей Распоряжения на обслуживание (Приложение 9 к Регламенту).

1.9. Настоящий Регламент не является публичной офертой.

1.10. Брокер вправе отказать лицу, заинтересованному в присоединении к настоящему Регламенту, в заключении договора о брокерском обслуживании (регистрации его Заявления о присоединении)/договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (регистрации его Заявления о присоединении на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета) без объяснения причин.

1.11. Если иное не предусмотрено Регламентом, Брокер вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по предоставлению услуг Клиентам – физическим лицам, если в Клиентском портфеле учитывается менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей, или, в случае внесения денежных средств в долларах США, менее 200 (Двухсот) долларов США.

1.12. Настоящий Регламент является свободным для распространения среди любых заинтересованных лиц.

1.13. Содержимое настоящего Регламента является собственностью ООО «Либерти Банк».

1.14. Любое несанкционированное собственником воспроизведение этого документа или его частей является нарушением авторских прав и преследуется по закону.

1.15. Подписание Заявления о присоединении/Заявления о присоединении на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета осуществляется физическим лицом при личной явке. Заявление о присоединении/Заявление о присоединении на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета может быть подписано физическим лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста и имеющим паспорт гражданина Российской Федерации, электронной подписью и передано Брокеру в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением об использовании электронной подписи и обмене электронными документами, при условии, если между таким физическим лицом и Брокером Соглашение об использовании электронной подписи и обмене электронными документами достигнуто заранее (до подписания Заявления о присоединении/Заявления о присоединении на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета). Подписание Заявления о присоединении/Заявления о присоединении на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета электронной подписью представителем физического лица не допускается.

Заявление о присоединении/Заявление о присоединении на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета, подписанное электронной подписью и переданное Брокеру в порядке, установленном Соглашением об использовании электронной подписи и обмене электронными документами, однозначно признается Сторонами электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. Признание Заявления о присоединении/Заявления о присоединении на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета (заключенного таким образом договора о брокерском обслуживании/договора на ведение индивидуального инвестиционного счета) не имеющим юридической силы только на основании того, что такой документ подписан электронной подписью, недопустимо.

Настоящим Стороны пришли к соглашению об осуществлении всех расчетов между Брокером и Клиентом, присоединившимся к Регламенту в порядке, установленном абзацем вторым настоящего пункта, исключительно в безналичной форме. В указанном случае передача Клиентом Брокеру денежных средств может производиться только путем их безналичного перевода с расчетного счета, открытого исключительно на имя Клиента и только в российской кредитной организации, на специальный брокерский счет Брокера на основании соответствующего Распоряжения (платежного поручения) Клиента.

Клиент, присоединившийся к Регламенту в порядке, установленном абзацем вторым настоящего пункта, не вправе подавать Брокеру, а Брокер вправе не принимать и/или не исполнять Распоряжение Клиента на внесение/вывод денежных средств наличными, а также Распоряжение на внесение денежных средств по безналичному порядку, поступивших от третьих лиц и/или со счета, открытого на имя Клиента в иностранной кредитной организации.

СТАТЬЯ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Толкование и определение некоторых терминов, используемых в настоящем Регламенте:

2.1. Общие термины.

2.1.1. Базовый актив — ценные бумаги, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, фондовые индексы, иностранная валюта, биржевой товар, другие значения или показатели, от изменения цен, на которые (значений/показаний которых) осуществляется исполнение обязательств по контрактам и иным производным финансовым инструментам.

2.1.2. Биржа — организатор торгов, участником которых является Брокер. Перечень бирж, участником торгов которых является Брокер, размещен на веб-сервере <https://www.alorbroker.ru>.

2.1.3. Биржевая информация — цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Бирже, предоставляемые в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения Биржи или третьих лиц, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Биржи, содержащиеся в базах данных Биржи, правом на использование которых Биржа обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами, заключенными Биржей.

2.1.4. Брокер — ООО «Либерти Банк», осуществляющее деятельность по брокерскому обслуживанию клиентов на биржевых и внебиржевых рынках в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.5. Временно непокрытая позиция — непокрытая позиция по ценной бумаге или иностранной валюте, не соответствующим требованиям, установленным пунктами 4 и (или) 5 Указания Банка России от 26.11.2020 N 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента», определяемой Брокером до истечения срока исполнения любого обязательства, предметом которого является указанное имущество, при положительном значении плановой позиции по нему.

2.1.6. Выгодоприобретатель — лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом.

2.1.7. Гарантийный взнос (гарантийное обеспечение, депозитная (начальная) маржа) — величина денежных средств и/или иных финансовых инструментов Клиента, необходимая для открытия и/или поддержания позиций по контрактам.

2.1.8. ДСплан — плановая позиция по денежным средствам, определяемая в разрезе каждой валюты (рублей РФ или иностранной валюты) как сумма денежных средств Клиента, учитываемая в составе портфеля Клиента, а также денежных средств, которые должны быть зачислены в портфель Клиента, за вычетом денежных средств, которые должны быть списаны из портфеля Клиента, в том числе за вычетом денежных средств, подлежащих списанию из портфеля Клиента в качестве вознаграждения Брокера, компенсируемых за счет Клиента расходов Брокера и иных предусмотренных Регламентом платежных обязательств. Рублевая оценка ДСплан в иностранной валюте определяется по правилам, установленным Брокером. В случае формирования в рамках портфеля Клиента субпортфелей, ДСплан определяется как позиция по денежным средствам, определяемая в разрезе каждой валюты (рублей РФ или иностранной валюты) как сумма денежных средств Клиента, учитываемая в составе субпортфеля Клиента, а также денежных средств, которые должны быть зачислены в субпортфель Клиента, за вычетом денежных средств, которые должны быть списаны из суб-

портфеля Клиента, в том числе за вычетом денежных средств, подлежащих списанию из суб-портфеля Клиента в качестве вознаграждения Брокера, компенсируемых за счет Клиента расходов Брокера и иных предусмотренных Регламентом платежных обязательств.

2.1.9. Заккрытие позиции — сделка или несколько сделок, совершаемые Брокером, в том числе на основании длящегося поручения, в целях погашения задолженности клиента по маржинальным сделкам, прекращения обязательств по иным сделкам, совершенным за счет этого Клиента.

2.1.10. Заявка — поручение Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) денежными средствами (в том числе условное поручение Клиента, предусмотренное Регламентом), и (или) драгоценными металлами, и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, служащее основанием для совершения торговой операции. При условии совершения сделки (сделок) с ценными бумагами во исполнение заявки на внебиржевом рынке и оказания Обществом с ограниченной ответственностью «Либерти Банк» Клиенту депозитарных услуг заявка будет одновременно являться поручением на совершение одной или нескольких депозитарных операций. Депозитарные операции совершаются на условиях Депозитарного договора (договора о счете депо), в том числе Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентского регламента) ООО «Либерти Банк».

2.1.11. Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — открываемый Клиенту в рамках настоящего Регламента счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента, присоединившегося к настоящему Регламенту на основании Заявления о присоединении на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, и который открывается и ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.12. Клиент — любое заинтересованное лицо, подписавшее и предоставившее Брокеру заявление о присоединении/заявление о присоединении на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета по форме Приложения 1 или присоединившееся к Регламенту путем подписания сторонами двустороннего письменного договора. При этом заинтересованное лицо приобретает статус клиента по настоящему Регламенту с момента, указанного в п.1.4., 1.5. Регламента, или с момента подписания двустороннего письменного договора соответственно.

2.1.13. Кодовое слово – кодовое слово, названное/предоставленное Клиентом Брокеру при заключении договора о брокерском обслуживании/договора на ведение индивидуального инвестиционного счета. 2.1.14. Личный кабинет Клиента — корпоративная информационная система, расположенная на домене alog.ru, представляющая собой совокупность программного обеспечения и аппаратных средств (средств вычислительной техники), предназначенная для предоставления Клиенту Брокером информации, обмена электронными документами с Брокером, подписания электронных документов электронной подписью, а также совершения иных доступных действий, предусмотренных функционалом Личного кабинета Клиента.

2.1.15. Минимальная маржа — значение, рассчитываемое по формуле, предусмотренной п. 15 Приложения 17 к настоящему Регламенту.

2.1.16. Мобильное приложение – программа для ЭВМ «АЛОП-Инвестиции», предназначенная для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах.

2.1.17. Начальная маржа — значение, рассчитываемое по формуле, предусмотренной п. 15 Приложения 17 к настоящему Регламенту.

- 2.1.18. Непокрытая позиция — плановая позиция, значение которой является отрицательным.
- 2.1.19. Неторговая операция — совокупность действий Брокера, в результате которых происходит изменение остатков средств в портфеле/субпортфеле Клиента по основаниям, иным чем торговая операция.
- 2.1.20. Общая стоимость портфеля/субпортфеля — сумма ДСплан, рассчитанного в рублях РФ, и рыночных стоимостей ЦБплан, рассчитанных в рублях РФ.
- 2.1.21. Ограничительное время закрытия позиций — 16 часов 00 минут 00 секунд каждого торгового дня, до которого снижение значения НПР2 ниже 0 влечет закрытие позиций Клиента в течение этого торгового дня.
- 2.1.22. Открытие позиции — торговая операция, при которой в/из портфеля Клиента, а в случае формирования в рамках портфеля Клиента субпортфелей, — в/из субпортфеля Клиента зачисляется/списывается определенный пакет ценных бумаг или контрактов, в результате чего увеличивается абсолютное значение ЦБплан или количества контрактов.
- 2.1.23. Платежное обязательство — требование к Клиенту по поставке ценных бумаг и/или передаче денежных средств и/или иного имущества в обеспечение исполнения поручений Клиента.
- 2.1.24. Поручения — заявки и/или распоряжения.
- 2.1.25. Портфель Клиента — совокупность сгруппированных по определенному признаку активов Клиента (денежных средств, ценных бумаг, контрактов, драгоценных металлов), обязательств из совершенных торговых и неторговых операций с этими активами, а также задолженностей и иных платежных обязательств Клиента перед Брокером по указанным активам. В рамках одного договора на брокерское обслуживание/договора на ведение индивидуального инвестиционного счета у Клиента может быть сформировано несколько портфелей. Денежные средства, ценные бумаги, иные активы и обязательства, входящие в состав одного портфеля Клиента, не могут одновременно входить в состав другого портфеля Клиента.
- 2.1.26. Пояснительная записка — документ, составляемый Брокером при совершении торговой операции без поручения Клиента с целью погашения за счет полученных денежных средств и/или ценных бумаг задолженности Клиента перед Брокером по погашению платежных обязательств, а также при совершении Брокером торговой операции в случае принудительного закрытия позиций Клиента.
- 2.1.27. Правила биржи (Правила) — внутренние нормативные документы бирж, регламентирующие порядок и условия проведения торгов ценными бумагами и/или контрактами, а также взаимоотношения участников торгов.
- 2.1.28. Правила клиринговой организации (Правила клиринга) — внутренние нормативные документы клиринговой организации, регламентирующие порядок и условия осуществления клиринга, а также взаимоотношения участников торгов на фондовом и/или срочном рынке.
- 2.1.29. Представитель клиента — лицо, действующее от имени Клиента в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа местного самоуправления.
- 2.1.30. Распоряжение — указание Клиента, содержащее инструкции Брокеру и служащее основанием для совершения неторговой операции, а также иных операций/действий, не связанных с совершением торговых операций.
- 2.1.31. Распоряжение на обслуживание — указание Клиента, выражающее его намерение получать брокерские услуги либо услуги, сопутствующие брокерскому обслуживанию согласно настоящему Регламенту.
- 2.1.32. Сальдо портфеля Клиента — величина фактических остатков средств в портфеле Клиента, а в случае формирования в рамках портфеля Клиента субпортфелей, — величина фактических остатков средств в субпортфеле Клиента в разрезе ценных бумаг определенного вида и эмитента, либо контрактов определенного вида, и денежных средств, учитываемых в составе портфеля/субпортфеля Клиента.
- 2.1.33. Список ликвидных иностранных валют — определяемый Брокером в соответствии с

договором о брокерском обслуживании перечень иностранных валют, соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, которые Брокер учитывает при расчете начальной и минимальной маржи, с указанием признака, означающего, что по этой иностранной валюте может возникать непокрытая, и (или) временно непокрытая позиция, а также с указанием количества иностранной валюты, кратной одному стандартному лоту, в пределах которого положительное значение плановой позиции не принимается равным 0.

2.1.34. Состав ликвидного субпортфеля/портфеля клиента — совокупность плановых позиций, рассчитываемых в соответствии с п. 3 Приложения 17 к Регламенту по ценным бумагам каждого эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге), предоставляющим их владельцам одинаковый объем прав, и по денежным средствам по каждому виду валют.

2.1.35. Список ликвидных ценных бумаг — определяемый Брокером в соответствии с договором о брокерском обслуживании перечень ценных бумаг, соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, которые Брокер учитывает при расчете начальной и минимальной маржи, с указанием признака, означающего, что по этой ценной бумаге может возникать непокрытая и (или) временно непокрытая позиция, а также с указанием количества ценных бумаг, кратных одному стандартному лоту, в пределах которого положительное значение плановой позиции не принимается равным 0.

2.1.36. Ставка риска — устанавливаемое Брокером значение ставки риска увеличения/уменьшения стоимости актива Клиента (денежных средств, ценных бумаг, контрактов), входящего в состав портфеля Клиента, а в случае формирования в рамках портфеля Клиента субпортфелей, — входящего в состав субпортфеля Клиента, используемое для расчета размера начальной (значение начальной ставки риска) или размера минимальной (значение минимальной ставки риска) маржи.

2.1.37. Стоимость ликвидного портфеля/субпортфеля Клиента — значение, рассчитываемое по формуле, предусмотренной п. 2 Приложения 17 к настоящему Регламенту.

2.1.38. Субпортфель Клиента — совокупность сгруппированных в рамках портфеля Клиента по определенному признаку активов Клиента (денежных средств (в том числе иностранных валют), ценных бумаг, в том числе ценных бумаг иностранных эмитентов), обязательств из совершенных торговых и неторговых операций с этими активами, а также задолженностей и иных платежных обязательств Клиента перед Брокером в том числе, но не ограничиваясь, в целях расчета показателей, предусмотренных Указанием Банка России от 26.11.2020 N 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента» (далее – Указание N 5636-У). В рамках одного портфеля Клиента у Клиента может быть сгруппировано несколько субпортфелей, в том числе сгруппированных по месту совершения сделок и (или) месту расчетов. Денежные средства (в том числе иностранная валюта), ценные бумаги и обязательства, входящие в состав одного субпортфеля Клиента, не могут одновременно входить в состав другого субпортфеля Клиента.

2.1.39. Торговая операция — сделка со средствами, составляющими портфель/субпортфель Клиента.

2.1.40. ЦБплан — плановая позиция по ценным бумагам, определяется в разрезе ценных бумаг каждого эмитента, вида, категории (типа), выпуска, транша, серии как сумма количества ценных бумаг, учитываемых в портфеле Клиента, а также ценных бумаг, которые должны быть зачислены в портфель Клиента, за вычетом ценных бумаг, которые должны быть списаны из портфеля Клиента. При расчете рыночной стоимости ЦБплан в рублях РФ, цена ценных бумаг, выраженная в иностранной валюте, пересчитывается в рубли РФ по правилам, установленным Брокером. В случае формирования в рамках портфеля Клиента субпортфелей, ЦБплан определяется как плановая позиция по ценным бумагам, определяется в разрезе ценных бумаг каждого эмитента, вида, категории (типа), выпуска, транша, серии как сумма количества ценных бумаг, учитываемых в субпортфеле Клиента, а

также ценных бумаг, которые должны быть зачислены в субпортфель Клиента, за вычетом ценных бумаг, которые должны быть списаны из субпортфеля Клиента.

2.1.41. Цена сделки с ценными бумагами — общая стоимость ценных бумаг, являющихся предметом сделки, совершаемой Брокером за счет и по поручению Клиента, исчисляемая путем суммирования произведений количества ценных бумаг соответствующего вида (выпуска, категории, транша, серии, эмитента) и цены одной такой ценной бумаги.

2.1.42. Цифровой код — код, состоящий из цифр, направленный Брокером Клиенту посредством СМС на номер мобильного телефона, указанный в Заявлении об акцепте Соглашения об использовании электронной подписи и обмене электронными документами или предоставленный и подтвержденный в соответствии с п. 2.1.2.4.1. или п. 2.1.3.3.1. Оферты о присоединении к Соглашению об использовании электронной подписи и обмене электронными документами (в зависимости от варианта присоединения к указанному Соглашению), на номер мобильного телефона, указанный в Заявлении на смену контактных данных (в случае их замены).

2.1.43. ALOR OpenAPI — Интерфейс ALOR OpenAPI используемый для подачи заявок на совершение торговых операций и иной информации, предусмотренной Регламентом и приложениями к нему, посредством внешнего программного обеспечения, взаимодействующего с ALOR OpenAPI, а также для предоставления Клиенту возможности получать посредством внешнего программного обеспечения, взаимодействующего с ALOR OpenAPI, предоставляемой Брокером информации.

2.2. Фондовый рынок (рынок ценных бумаг).

2.2.1. Фондовый рынок — купля-продажа ценных бумаг на организованных торгах биржи и/или внебиржевом рынке ценных бумаг.

2.2.2. Ценные бумаги — акции, облигации в значении, установленном Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; обращающиеся на бирже ценные бумаги иностранных эмитентов; ценные бумаги иностранных эмитентов, квалифицированные как облигации и номинированные в валюте, являющейся иностранной для эмитента облигаций (еврооблигации); обращающиеся на бирже инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

2.2.3. Ценные бумаги иностранных эмитентов — иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» соответственно как акции, облигации, депозитарные расписки, паи или акции инвестиционных фондов, являющиеся внешними ценными бумагами в значении, установленном Федеральным законом от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», свободное обращение которых не запрещено в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации.

2.2.4. Внебиржевой рынок — сфера обращения ценных бумаг, в пределах которой сделки с ценными бумагами осуществляются без использования услуг биржи.

2.2.5. Внебиржевая заявка — заявка на совершение сделки с ценными бумагами, подлежащая исполнению в соответствии с прямым указанием Клиента, содержащимся в такой заявке, на внебиржевом рынке.

2.3. Срочный рынок.

2.3.1. Срочный рынок — купля-продажа производных финансовых инструментов на организованных торгах биржи.

2.3.2. Контракт — фьючерсный контракт (фьючерс) и/или опционный контракт (опцион), который может заключаться на бирже в соответствии с Правилами.

2.3.3. Норматив ликвидности гарантийного взноса — установленные Брокером лимиты, регулирующие величины денежных средств и иных финансовых инструментов, составляющих гарантийный взнос.

2.3.4. Держатель — лицо, получившее в результате заключения опциона право на продажу или покупку базового актива, лежащего в основе опциона (право на заключение фьючерсного контракта, являющегося базовым активом), либо право требования уплаты суммы денежных средств на условиях, определенных при заключении опциона.

2.3.5. Подписчик — лицо, принявшее на себя в результате заключения опциона обязательство перед Держателем продать или купить базовый актив, лежащий в основе опциона (обязательство заключить фьючерсный контракт, являющийся базовым активом), либо обязательство уплатить сумму денежных средств на условиях, определенных при заключении опциона.

2.3.6. Поставочные фьючерсные контракты режима T+ — поставочные фьючерсные контракты, заключенные на торгах ПАО Московская Биржа, базовым активом которых являются акции и исполнение обязательств, по которым производится путем заключения с такими акциями сделок купли-продажи на условиях централизованного клиринга на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа. 2.3.7. Термины и определения, не указанные в настоящей статье, понимаются в значении, установленном Правилами.

СТАТЬЯ 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

3.1. Присоединяясь к настоящему Регламенту на основании Заявления о присоединении по форме Приложения 1а (для физических лиц)/Приложения 1б (для юридических лиц) к Регламенту, Клиент поручает Брокеру оказывать Клиенту брокерские услуги, услуги, связанные с заключением и исполнением сделок на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, а также услуги, сопутствующие брокерскому обслуживанию согласно настоящему Регламенту и Заявлению о присоединении/Распоряжению на обслуживание (Приложение 9 к Регламенту)/иному документу, предусматривающему акцепт (принятие) условий соответствующих приложений к Регламенту.

Присоединяясь к настоящему Регламенту на основании Заявления о присоединении на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета по форме Приложения 1в к Регламенту, Клиент поручает Брокеру открыть и вести ИИС, оказывать Клиенту брокерские услуги по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, услуги, связанные с заключением и исполнением сделок на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, а также услуги, сопутствующие брокерскому обслуживанию, согласно настоящему Регламенту и Заявлению о присоединении/Распоряжению на обслуживание (Приложение 9 к настоящему Регламенту)/иному документу, предусматривающему акцепт (принятие) условий соответствующих приложений к Регламенту, с учетом особенностей брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета, предусмотренных настоящим Регламентом.

3.2. Брокерские услуги, а также услуги на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, включают совершение в интересах и за счет Клиента торговых и/или неторговых операций, а также иных юридических и/или фактических действий, связанных с такими операциями и/или прямо оговоренных в настоящем Регламенте, в том числе Приложениях к нему.

3.3. Брокерские услуги предоставляются в соответствии с законодательством РФ, включая нормативные правовые акты Центрального банка РФ, Правилами, внутренними документами депозитарных, расчетных и клиринговых организаций, уполномоченных биржей, а также актами саморегулируемой организации, членом которой является Брокер, в том числе Стандартами профессиональной деятельности, разработанными и утвержденными саморегулируемой организацией — Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).

3.4. Торговые и/или неторговые операции осуществляются Брокером на основании и в соответствии с поручениями Клиента, если иное не установлено настоящим Регламентом. При исполнении поручений Клиента Брокер может выступать в качестве агента, действуя при этом:

— от своего имени и за счет Клиента

или

— от имени и за счет Клиента.

По умолчанию при совершении торговых операций в интересах Клиента Брокер действует от своего имени и за счет Клиента, за исключением случаев, когда Брокер обязан действовать от имени и за счет Клиента (исходя из требований действующего законодательства РФ, правил бирж, клиринговых организаций, депозитариев, реестродержателей, кредитных организаций, а также по инициативе самого Клиента, выдавшего Брокеру соответствующую доверенность), либо по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Клиента.

3.5. С целью учета операций Клиента, указанных в п.3.4., Брокер открывает и ведет в системе внутреннего учета соответствующие портфели/субпортфели Клиента.

3.6. Средства Клиента, переданные Брокеру, а также полученные в процессе оказания Клиенту брокерских услуг в соответствии с условиями настоящего Регламента и приложений к нему, зачисляются в портфель/субпортфель Клиента.

3.7. Списание денежных средств, ценных бумаг или контрактов с портфеля/субпортфеля Клиента осуществляется в результате торговых и/или неторговых операций Клиента.

3.8. Для обеспечения Клиенту возможности участия в торгах фондового, срочного, валютного рынков, рынке драгоценных металлов и получения Клиентом всей необходимой Биржевой информации Клиент независимо от указания на оказание ему Брокером услуг на соответствующем рынке в Заявлении о присоединении/Распоряжении на обслуживание (Приложение 9 к Регламенту) предоставляет Брокеру право, а в случаях, предусмотренных Приложениями к Регламенту, обязывает Брокера осуществить все необходимые действия (в соответствии с Правилами и внутренними документами депозитарных, расчетных и клиринговых организаций, уполномоченных Биржей) для регистрации Клиента на соответствующей/их Бирже/ах (секторах, режимах торгов Бирж) фондового, срочного, валютного рынка, рынка драгоценных металлов и открытия ему всех необходимых счетов.

3.9. Клиент поручает Брокеру предоставить инвестиционный налоговый вычет, предусмотренный пп. 1 п. 1 ст. 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в размере положительного финансового результата, полученного Клиентом в налоговом периоде от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на рынке ценных бумаг и находившихся в собственности Клиента более 3 (Трех) лет, в течение налогового периода по итогам вывода денежных средств, а также по итогам налогового периода. Поручение, содержащееся в настоящем пункте Регламента, рассматривается Сторонами как заявление Клиента на предоставление инвестиционного налогового вычета.

3.10. Клиент поручает Брокеру по окончании каждого налогового периода и при изменении законодательства РФ осуществлять возврат в соответствующий портфель/субпортфель Клиента излишне удержанной Брокером как налоговым агентом суммы налога на доходы физических лиц (при наличии таковой). Поручение, содержащееся в настоящем пункте,

рассматривается Сторонами как заявление Клиента о возврате излишне удержанной суммы налога на доходы физических лиц, поступившее к Брокеру в последний рабочий день налогового периода, за который производится расчет налога или за день до фактической даты перечисления суммы возврата.

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. Брокер обязуется:

4.1.1. Оказывать брокерские услуги, а также услуги, сопутствующие брокерскому обслуживанию в соответствии с положениями настоящего Регламента.

4.1.2. Представлять отчет по итогам торговых и/или неторговых операций Клиента в порядке и сроки, установленные статьей 10 настоящего Регламента.

4.1.3. Выполняя свои обязательства по настоящему Регламенту, руководствоваться, прежде всего, интересами Клиента.

4.2. Клиент обязуется:

4.2.1. Передать Брокеру и поддерживать наличие в портфеле Клиента, а в случае формирования в рамках портфеля Клиента субпортфелей, — передать Брокеру и поддерживать наличие в субпортфеле Клиента ценных бумаг и/или денежных средств в размере, достаточном для поддержания стоимости ликвидного портфеля Клиента больше размера начальной маржи, а также ведения и обслуживания портфелей/субпортфелей и счетов, в т.ч. открытых Клиенту согласно п. 3.10. настоящего Регламента, с учетом расходов и вознаграждения Брокера.

4.2.3. Предоставлять по требованию Брокера информацию и документы в сроки и объемах, необходимых последнему для выполнения им своих обязательств по настоящему Регламенту и для исполнения Брокером требований законодательства Российской Федерации.

4.2.4. В случае предоставления Брокером каких-либо документов на подпись и/или утверждение и/или согласование, проводить соответствующие действия или предоставлять мотивированный отказ в их совершении в срок не более трех рабочих дней с даты получения документов.

4.2.5. Не передавать полностью или частично свои права и обязанности третьим лицам без письменного согласия Брокера, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим Регламентом.

4.2.6. Самостоятельно контролировать размер начальной и минимальной маржи по своему портфелю/субпортфелю и не допускать ситуаций, при которых стоимость ликвидного портфеля/субпортфеля станет меньше размера минимальной маржи.

4.2.7. Сообщать Брокеру обо всех ставших известными Клиенту обстоятельствах и информации, способных повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту.

4.2.8. Предоставлять Брокеру следующие заполненные документы:

— анкету физического лица/анкету юридического лица;

— анкету представителя физического лица/анкету представителя юридического лица (предоставляется при наличии представителя);

— при наличии выгодоприобретателя: анкету выгодоприобретателя, копию документа, удостоверяющего личность выгодоприобретателя, заверенную Клиентом (если выгодоприобретателем является физическое лицо), либо мотивированный отказ в предоставлении указанных в данном абзаце документов;

—при наличии бенефициарного владельца: анкету бенефициарного владельца, копию документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца, заверенную Клиентом, либо мотивированный отказ в предоставлении указанных в данном абзаце документов;
—согласие на обработку персональных данных представителя и/или выгодоприобретателя (при наличии представителя и/или выгодоприобретателя).

4.2.9. Предоставлять Брокеру обновленные документы, предусмотренные п. 4.2.8. настоящего Регламента, при внесении изменений в сведения, содержащиеся в данных документах, в течение 5 (пяти) рабочих дней.

4.2.10. Использовать систему автоматизированного сбора клиентских заявок «АЛОР-Трейд» (далее — Система)/мобильное приложение/ALOR OpenAPI (при наличии технической возможности) или иное программное обеспечение с той периодичностью, которая позволит ему своевременно получать от Брокера информацию о ходе торгов на бирже, а также сообщения и информацию, направляемые Брокером с использованием Системы)/мобильного приложения/ALOR OpenAPI (при наличии технической возможности) или иного программного обеспечения в соответствии с настоящим Регламентом и приложениями к нему. Брокер не несет ответственность за неполучение Клиентом информации, указанной в настоящем пункте Регламента, не по вине Брокера.

4.2.11. Предоставлять по запросу Брокера информацию и документы, необходимые для сбора и фиксации информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе необходимые для исполнения Брокером требований Федерального закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая требование об идентификации выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в срок, указанный в таком запросе.

4.2.12. Предоставлять Брокеру документы (выписку по лицевому счету из реестра владельцев ценных бумаг либо выписку по счету депо в депозитарии — при депозитарном учете ценных бумаг), подтверждающие наличие ценных бумаг, учитываемых в Портфеле (суб-портфеле) Клиента, на соответствующих лицевых счетах и счетах депо (на разделах счетов депо) Клиента по состоянию на конец последнего рабочего дня каждой календарной недели не позднее 3 (третьего) рабочего дня (включительно) следующей календарной недели.

В случае если услуги по учету и переходу прав на указанные ценные бумаги оказываются депозитарием ООО «Либерти Банк», Клиент освобождается от обязанности по предоставлению документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта.

4.2.13. Предоставлять Брокеру в течение 15 календарных дней информацию, запрашиваемую Брокером в целях соблюдения требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 173-ФЗ). В случае отказа Клиента от предоставления Брокеру указанной в настоящем пункте информации в пятнадцатидневный срок, Брокер имеет право принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению Клиента и/или расторгнуть в одностороннем порядке договор о брокерском обслуживании, в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 173-ФЗ.

4.2.14. Предоставлять Брокеру информацию о налоговом резидентстве по запросу Брокера, связанному с выполнением мероприятий в соответствии с положениями главы 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации. В случае отказа Клиента от предоставления указанной в настоящем пункте информации, а также в случае предоставления неполной информации (в частности, в случае непредоставления идентификационного номера налогоплательщика или его аналога) или заведомо неверной информации, Брокер вправе отказаться от заключения нового договора о брокерском обслуживании или отказаться от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению Клиента, или расторг-

нута в одностороннем порядке договор о брокерском обслуживании в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.2.15. Клиент несет ответственность за предоставление недостоверных и неполных сведений в соответствии с применимым законодательством.

4.2.16. Предоставлять Брокеру информацию о наличии/отсутствии выгодоприобретателей. В случае заключения в дальнейшем агентских договоров, договоров поручения, комиссии, доверительного управления, осуществлении платежей в пользу третьих лиц (за третьих лиц) сведения о лице(ах), в чьих интересах заключен(ы) договор(ы) либо осуществлен платеж, должны быть предоставлены до совершения таких операций, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня совершения таких операций. 4.2.17. Предоставлять по запросу Брокера информацию и документы, необходимые для определения отнесения клиента/выгодоприобретателя к иностранным лицам, связанным с иностранными государствами, установленными Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц» (далее - иностранные государства, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия), и к лицам, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц в срок, указанный в таком запросе.

4.2.18. Поддерживать актуальность предоставленных ранее сведений, указанных в 4.2.17 Регламента.

4.3. Брокер имеет право:

4.3.1. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему Регламенту.

4.3.2. Без предварительного запроса отступить от условий поручения Клиента в случаях, когда это необходимо в интересах последнего.

4.3.3. Принять к исполнению заявку, обеспеченную средствами, составляющими портфель Клиента, а в случае формирования в рамках портфеля Клиента субпортфелей, — принять к исполнению заявку, обеспеченную средствами, составляющими субпортфель Клиента.

4.3.4. Отказать в выполнении поручений Клиента, в случае не предоставления Клиентом документов, предусмотренных п. 4.2.3 и/или п. 4.2.8. и/или 4.2.9 и/или 4.2.12., и/или 4.2.17. настоящего Регламента.

4.3.5. Совершать сделки с ценными бумагами, а также заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

4.3.6. В одностороннем порядке, без согласования с Клиентом, изменять условия приема к исполнению внебиржевых заявок или устанавливать ограничения на прием (подачу) внебиржевых заявок и совершение торговых операций на внебиржевом рынке, в том числе:

а) изменение операционного времени, указанного в п. 5.5. Регламента;

б) ограничение видов торговых операций;

в) приостановление торговых операций.

4.3.7. Приостанавливать или возобновлять прием к исполнению внебиржевых заявок Клиента, приостанавливать торговые операции на внебиржевом рынке как на определенный период с сохранением юридической силы поданных ранее Клиентом заявок, так и на неопределенный период без сохранения юридической силы поданных ранее Клиентом заявок.

4.3.8. Отказать Клиенту в принятии к исполнению внебиржевой заявки, в том числе в случае отсутствия или недостатка в портфеле/субпортфеле Клиента средств (денежных средств и/или ценных бумаг) для ее исполнения.

4.3.9. Отказать в исполнении, приеме, приостановить исполнение внебиржевой заявки Клиента в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств в соответствии с п. 9.29.3. настоящего Регламента.

4.3.10. Запрашивать у Клиента информацию и документы, необходимые для сбора и фиксации информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе необходимые для исполнения Брокером требований Федерального закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая требование об идентификации выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Запрос Брокера оформляется в произвольной форме с указанием сроков предоставления документов и передается Клиенту одним или несколькими способами:

- а) в письменном виде любым способом, обеспечивающим его получение Клиентом;
- б) по факсу;

Общество с ограниченной ответственностью «Либерти Банк»

в) в отсканированном виде посредством электронной почты;

г) через Личный кабинет Клиента;

д) с помощью мобильного приложения (при наличии технической возможности);

е) посредством ALOR OpenAPI (при наличии технической возможности).

Запрос Брокера, полученный Клиентом способами, указанными в пп. б) – е) настоящего подпункта, влечет для Клиента те же правовые последствия, что и документы, составленные на бумажном носителе и подписанные собственноручной подписью уполномоченного лица Брокера».

4.3.11. До получения документов, предусмотренных пп. 4.2.3. и/или 4.2.8. настоящего Регламента, Брокер вправе отказать Клиенту в приеме и исполнении поручений, за исключением поручений, поданных в порядке, установленном п.5.16. Регламента (письменные поручения).

4.3.12. Предоставлять Клиенту информацию о портфеле Клиента посредством мобильного приложения или ALOR OpenAPI при наличии технической возможности.

4.3.13. В случае, указанном в абзаце втором пункта 4.2.12. настоящего Регламента, получать документы и информацию от депозитария ООО «Либерти Банк» о ценных бумагах Клиентов, необходимую для осуществления сверки остатков ценных бумаг.

4.3.14. Зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет в случаях осуществления Брокером выплат денежных средств в пользу Клиента в связи с участием Клиента в программах, направленных на увеличение активности Клиентов в приобретении услуг, оказываемых Брокером.

4.4. Клиент имеет право:

4.4.1. Подавать Брокеру поручения на совершение торговых и/или неторговых операций в рамках сальдо портфеля/субпортфеля Клиента.

4.4.2. Передать Брокеру дополнительное количество денежных средств для совершения торговых операций.

4.4.3. Подавать Брокеру распоряжения на перевод денежных средств со своих портфелей/субпортфелей (субпортфеля СПБ или субпортфеля МБ).

СТАТЬЯ 5. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА.

5.1. Поручения Клиента должны быть правомерными, осуществимыми и содержать однозначные инструкции, исключающие двойное толкование намерений Клиента в отношении его портфеля/субпортфеля.

5.2. Поручение может быть подано Клиентом лично или через своего представителя в письменной форме, по факсу, с помощью средств электронной почты, по телефону, или, в случае заключения соответствующего соглашения, через Личный кабинет Клиента/с помо-

щью мобильного приложения/посредством ALOR OpenAPI с функционалом, предусматривающим подачу соответствующего поручения, либо с использованием Системы, иного программного обеспечения, предусмотренного настоящим Регламентом/Приложениями к нему, либо с помощью внешнего программного обеспечения, совместимого с Системой или иным программным обеспечением, предусмотренным настоящим Регламентом/Приложениями к нему.

5.3. Брокер вправе принять к исполнению поручение, поданное иным способом, чем указанные в п.5.2., с достоверностью позволяющим идентифицировать Клиента.

5.4. Поручения принимаются к исполнению Брокером в операционное время соответствующего торгового дня, если иное не установлено настоящим Регламентом.

5.5. Операционное время Брокера устанавливается ежедневно с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., кроме установленных законодательством Российской Федерации выходных и нерабочих праздничных дней, в которые биржа не проводит торги.

5.6. Заявки принимаются к исполнению Брокером в течение торгового дня соответствующей биржи согласно Правилам. Заявки, поданные через Личный кабинет Клиента, в письменной форме, по факсу, с помощью средств электронной почты, с помощью мобильного приложения, посредством ALOR OpenAPI принимаются к исполнению Брокером в операционное время соответствующего торгового дня, если иное не установлено настоящим Регламентом.